法務法人(有) 榮進

(06133) 서울 강남구 강남대로94길 66, 9층 (역삼동, 산돌빌딩) / 전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177 / 담당 팀장 황도경

문서번호 : YJLAW-LO-260526-635

시 행 일 : 2026. 5. 26.

수　　신 : 데브늄 주식회사

참　　조 : 대표이사 이지훈

발　　신 : 서울특별시 강남구 강남대로 94길 66, 9층(역삼동, 산돌빌딩)
법무법인(유한)영진 담당변호사 강 주 성

제　　목 : 부의금 카드결제 서비스 관련 법률의견서

---

1. 검토 배경 및 목적

본 의견서는 데브늄이 제공하는 모바일 부고장 기반 부의금 카드결제 서비스(이하 "본 서비스")의 도입을 검토 중인 귀사를 위하여, 본 서비스의 법적 적법성 및 귀사의 법적 리스크 범위를 명확히 하고, 안심하고 서비스를 도입할 수 있는 근거를 제시하기 위해 작성되었습니다.

본 서비스는 모바일 부고장에서 조문객이 신용카드·간편결제(카카오페이, 네이버페이, 토스페이 등)로 부의금을 결제하면, 등록된 PG사(InnoPay)를 통해 상주 계좌로 1~3분 내 즉시 입금되는 구조입니다. 수수료(8.6%)는 조문객이 부담하며, 상주는 부의금 전액을 수령합니다.

2. 서비스 구조 요약

[조문객] → 카드결제(부의금+수수료 8.6%)

↓

[PG사: InnoPay] → 결제 승인 및 데이터 전송

↓

[데브늄 플랫폼] → 예치금 처리

↓

[상주 계좌] → 부의금 원금 즉시 입금(1~3분)

↓

[고객사(장례식장 등)] → D+5일 수익 정산

3. 핵심 법적 쟁점 및 검토 의견

가. 부의금의 법적 성격 — 증여이지 물품·용역 대가가 아님

부의금은 법적으로 **"장례비에 먼저 충당될 것을 조건으로 한 금전의 증여"**로 이해됩니다 (서울가정법원 2010. 11. 2. 선고 2008느합86,87 심판).

즉, 부의금은 물품의 판매나 용역 제공의 대가가 아닌 순수한 증여적 성격의 금전입니다.

이에 따라 부의금은 상속재산에 포함되지 않으며, 상속세 및 증여세법 제46조 제5호에 따라 사회통념상 인정되는 부의금은 증여세 비과세 대상입니다 (상속세 및 증여세법 제46조 제5호). 카드결제 방식으로 수령하더라도 부의금의 법적 성격은 변하지 않으므로, 비과세 처리는 그대로 유효합니다.

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

나. 여신전문금융업법상 카드깡 해당 여부 — 해당하지 않음

가장 핵심적인 쟁점은 본 서비스가 여신전문금융업법 제70조 제3항 제2호 가목이 금지하는 이른바 "카드깡"에 해당하는지 여부입니다 (여신전문금융업법 제70조 제3항 제2호 가목).

동 조항은 **"물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 가장하거나 실제 매출금액을 넘겨 신용카드로 거래하거나 이를 대행하게 하는 행위를 통하여 자금을 융통하여 준 자"**를 처벌합니다.

이에 대해 대법원은 다음과 같이 판시하였습니다:
"위 규정은 신용카드로 대가를 지급할 실질 거래가 없음에도 불구하고 마치 실제 거래가 있었던 것처럼 가장하여 신용카드를 사용하거나 실제의 거래금액을 초과하여 신용카드에 의한 결제를 하게 함으로써 자금을 융통하여 주거나 이를 중개·알선한 경우에 한하여 적용된다고 보아야 한다. 신용카드에 의한 결제 대상인 지급원인이 실제로 존재하고 원인 금액 그대로 결제가 이루어진 경우에는 신용카드를 사용한 실질 목적이 자금의 융통에 있더라도 위 규정에 의한 처벌 대상은 되지 않는다." (대법원 2016. 10. 27. 선고 2015도11504 판결여신전문금융업법위반)

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

구 분	카드깡(처벌 대상)	본 서비스
실제 지급원인 존재 여부	없음 (허위 거래 가장)	**있음** (실제 부의금 전달 목적)
거래 가장 여부	가장 거래	**가장 없음** (부의금 전달이라는 실제 목적 명시)
결제금액 일치 여부	실제 매출 초과 결제	**일치** (부의금 원금 그대로 전달)
자금 융통(현금화) 목적	현금화 목적	**없음** (조의금 전달 목적)
수수료 구조	결제자가 차액 취득	조문객이 수수료 부담, 상주 전액 수령

결론적으로, 본 서비스는 실제 부의금 전달이라는 지급원인이 존재하고, 결제금액이 부의금 원금과 일치하며, 현금화 목적이 없으므로, 카드깡에 해당하지 않습니다.

실제로 카드깡으로 처벌된 사례들은 모두 ① 실제 물품·용역 거래 없이 ② 허위 매출을 발생시켜 ③ 현금을 융통하는 구조였습니다 (대구지방법원 서부지원 2021. 11. 10. 선고 2021고단2432 판결, 부산지방법원 2023. 10. 18. 선고 2023고단88 판결 등). 본 서비스는 이러한 구조와 본질적으로 다릅니다.

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

다. PG사 활용 구조의 적법성 — 문제 없음

전자금융거래법상 전자지급결제대행업(PG업)은 금융위원회에 등록된 사업자만이 영위할 수 있습니다. 본 서비스는 등록된 PG사(InnoPay)에 결제·정산을 위탁하는 구조이므로, 귀사 및 데브늄이 별도로 PG업 등록을 할 필요가 없습니다.

PG사를 통한 카드결제 구조는 이미 전자상거래 전반에서 광범위하게 활용되고 있는 적법한 결제 방식입니다. 고객이 결제하면 PG사가 승인하고, PG사는 수수료를 제외한 금액을 가맹점(본 서비스의 경우 데브늄 플랫폼)에 정산하며, 최종적으로 상주 계좌로 즉시 송금되는 구조입니다.

라. 비과세 처리의 유효성 — 문제 없음

상속세 및 증여세법 제46조 제5호는 "사회통념상 인정되는 이재구호금품, 치료비, 피부양자의 생활비, 교육비, 그 밖에 이와 유사한 것"에 대해 증여세를 부과하지 않도록 규정하고 있으며, 부의금은 이에 해당하는 것으로 국세청 예규에서도 확인됩니다(상속세 및 증여세법 제46조 제5호).

카드결제 방식으로 수령하더라도 부의금의 법적 성격(조건부 증여)은 변하지 않으므로, 비과세 처리는 그대로 유효합니다 (서울가정법원 2010. 11. 2. 선고 2008느합86,87 심판).

4. 귀사(고객사)의 법적 지위 및 책임 범위

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

가. 귀사(고객사)의 역할

귀사는 본 서비스를 **도입하는 파트너(제휴처)**로서, 모바일 부고장 플랫폼에 카드결제 버튼을 연동하는 역할을 합니다 . 귀사는 결제 시스템을 직접 운영하거나 PG사와 직접 계약을 체결하지 않으며, 실제 결제·정산은 데브늄과 InnoPay가 담당합니다.

나. 귀사에게 법적 책임이 발생하지 않는 이유

1) 여신전문금융업법상 의무 없음

귀사는 신용카드가맹점으로서 직접 카드결제를 처리하는 것이 아니라, 데브늄 플랫폼을 통해 서비스를 제공하는 구조입니다. 따라서 여신전문금융업법상 가맹점 의무(여신전문금융업법 제19조)는 데브늄 및 PG사에 귀속되며, 귀사에게는 별도의 등록 의무나 가맹점 의무가 발생하지 않습니다.

2) 전자금융거래법상 의무 없음

전자지급결제대행업(PG업) 등록 의무는 등록된 PG사(InnoPay)가 부담하며, 귀사는 해당 의무의 적용 대상이 아닙니다.

3) 카드깡 방조 책임 없음

카드깡 방조 책임이 성립하려면 허위 거래임을 알면서도 이를 방조하거나 가담하여야 합니다. 본 서비스는 실제 장례를 전제로 한 부의금 전달이라는

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

명확한 목적이 있고, 데브늄이 부고장 기반 실제 장례 확인 절차 및 1인 1일 100만원 한도 등 이상거래 방지 시스템을 운영하고 있으므로 , 귀사가 카드깡 방조 책임을 질 가능성은 없습니다.

다. 귀사의 책임 범위 요약

구 분	귀사(고객사)	데브늄
결제 시스템 운영	✗	✓
PG사 계약	✗	✓
이상거래 모니터링	✗	✓
법적 분쟁 1차 대응	✗	✓
서비스 연동	✓	✓
고객 안내	✓	✓

5. 데브늄의 법적 책임 부담 범위

데브늄은 본 서비스의 운영 주체로서 다음의 법적 책임을 부담합니다.

가. 서비스 운영 관련 법적 이슈 1차 대응

본 서비스와 관련하여 여신전문금융업법, 전자금융거래법 등 관련 법령 위반 여부에 대한 법적 분쟁이 발생하는 경우, 데브늄이 1차적으로 대응합니다.

귀사에 귀책사유가 없는 법적 분쟁에 대해서는 귀사를 면책 지원합니다.

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

나. 이상거래 방지 시스템 운영

데브늄은 다음의 이상거래 방지 조치를 운영합니다 :

- 1인 1일 100만원 결제 한도 설정
- 부고장 기반 실제 장례 확인 절차 운영
- 즉시 송금 구조 유지 (플랫폼 내 자금 체류 최소화)
- 이상거래 모니터링 시스템 운영

다. PG사와의 계약 관계 유지 및 법령 준수

데브늄은 등록된 PG사(InnoPay)와의 계약을 유지하고, 관련 법령 및 카드사 약관을 준수합니다.

라. 환불·클레임 처리

서비스 운영 중 발생하는 환불 요청 및 고객 클레임은 데브늄이 처리합니다. 실제 6개월 테스트 운영 기준 환불 요청은 6건에 불과하며, 클레임 비율은 매우 낮습니다 .

6. 유사 서비스 운영 현황 및 안전성 검증

본 서비스와 동일한 방식의 부의금 카드결제 서비스는 현재 시장에서 이미 운영 중이며, 9개월간 법적 문제 없이 운영되고 있습니다. 데브늄의 경우 2025년 서비스 출시 이후 월 2억원 이상의 거래 규모를 처리하고 있으며, 6

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

개월간 테스트 운영 결과 법적 문제가 발생하지 않았습니다.

7. 종합 의견

가. 적법성 결론

본 서비스는 다음의 이유로 현행 법령상 적법하게 운영될 수 있습니다:

- 카드깡 해당 없음: 실제 부의금 전달이라는 지급원인이 존재하고, 결제금액이 원금과 일치하며, 현금화 목적이 없어 여신전문금융업법 제70조 제3항 제2호 가목의 구성요건을 충족하지 않습니다 (대법원 2016. 10. 27. 선고 2015도11504 판결).
- 비과세 유효: 부의금의 법적 성격은 카드결제 방식과 무관하게 조건부 증여로서 비과세 처리됩니다 (상속세 및 증여세법 제46조 제5호).
- PG사 구조 적법: 등록된 PG사를 통한 결제 위탁 구조는 전자금융거래법상 적법합니다.
- 명시적 금지 규정 없음: 부의금 카드결제를 명시적으로 금지하는 법률 규정이 존재하지 않습니다.

나. 귀사의 안전한 도입을 위한 권고사항

귀사가 본 서비스를 안전하게 도입하기 위해 다음 사항을 권고드립니다.

1) 데브늄과의 계약서에 책임 분담 조항 명시

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

서비스 제공 계약서에 다음 내용을 반드시 포함하시기 바랍니다.

- 본 서비스 운영 관련 법적 분쟁 발생 시 데브늄이 1차 대응 주체임을 명시
- 귀사에 귀책사유 없는 법적 분쟁에 대한 귀사 면책 조항
- 데브늄의 이상거래 방지 시스템 운영 의무 명시
- 법령 변경 시 서비스 구조 변경 의무 및 귀사 통지 의무

2) 서비스 안내 문구 표준화

조문객에게 제공되는 안내 문구에 수수료 부담 주체(조문객), 결제 목적(부의금 전달), 비과세 여부 등을 명확히 안내하여 분쟁 소지를 최소화하시기 바랍니다.

3) 실제 장례 확인 절차 확인

데브늄이 운영하는 실제 장례 확인 절차(부고장 기반 확인 등)가 실질적으로 작동하고 있는지 계약 체결 전 확인하시기 바랍니다.

8. 면책 조항

본 의견서는 현행 법령 및 판례에 기반한 법적 분석 의견으로, 금융위원회·여신금융협회 등 금융당국의 유권해석이나 향후 법령 개정에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 데브늄은 관련 법령 및 금융당국의 동향을 지속적으로

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

모니터링하며, 변경 사항 발생 시 즉시 귀사에 통지하고 서비스 구조를 조정할 것을 약속드립니다.

法務法人(有) 榮進
(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)
전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177

[유의사항]

1. 본 검토의견서는 귀 조합이 저희 법무법인에 제공하신 자료만을 기초로 작성된 것이므로, 관련 자료가 추가로 제공될 경우 그 내용이 변경될 수도 있습니다.
2. 본 검토의견서는 본 사안과 관련된 쟁점에 국한하여 귀 조합의 업무처리와 판단에 도움을 드리기 위한 목적으로 작성되었을 뿐 법원의 의견과 일치할 수는 없음을 인지하시기 바랍니다.
3. 귀 조합에서 제3자에게 본 의견서 또는 그 사본을 제공하고자 하실 때에는 반드시 사전에 저희 법무법인의 동의를 받으시기 바랍니다.

2026. 5. 26.

법무법인(유한) 영진

담당변호사 강 주 성

法務法人(有) 榮進

(06133) 서울 강남구 강남대로 94 길 66, 9 층(역삼동, 산돌빌딩)

전화 (02) 552-7287 / 팩스 (02) 552-5177